Firmado digitalmente por ZAPATA CORNEJO Alonzo FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2022

CUT: 95178-2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1229-2022-ANA-AAA.CF

Huaral, 24 de noviembre de 2022

VISTO:

El expediente administrativo de fecha 09.06.2022, mediante el cual don Pedro Machuca Terrones con DNI N° 07852236 en calidad de presidente de la Asociación de Vivienda Montepinar con RUC N° 20601522013 y con domicilio en Km. 125 de la Panamericana Norte distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, teléfono 955447168, correo electrónico Montepinar.inversiones.2020@gmail.com, quien solicita la aprobación de acreditación de disponibilidad hídrica subterránea con fines de uso poblacional de un pozo tubular, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 81° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG, modificado por Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, establece con relación a la acreditación de disponibilidad hídrica lo siguiente: numeral **81.1** La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede obtener alternativamente mediante: **a**. Resolución de aprobación de disponibilidad hídrica; numeral **81.2.** La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años;

Que, el precitado Reglamento en el artículo 82°, determina el trámite para obtener la acreditación de la disponibilidad hídrica; numeral 82.1 Resolución de aprobación de Disponibilidad Hídrica: La expide la Autoridad Administrativa del Agua a través de un procedimiento administrativo de evaluación previa, **sujeto a silencio administrativo negativo**, con mecanismos de publicidad;

Que, el artículo 39° del Reglamento de Procedimiento Administrativo… para el Otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorización de ejecución de obras en fuentes naturales, en su penúltimo párrafo establece que *"las opiniones del Consejos son vinculantes en tanto guarden relación con el plan de gestión de Recursos Hídricos aprobado por el ANA"*

Que, el artículo 40° del mismo cuerpo normativo señala que *"en el procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica se realizan publicaciones, a costo del interesado, por dos veces con un intervalo de tres (3) días, en el diario oficial y en otro de amplia circulación, en el lugar donde se ubique la fuente de agua". La ALA elabora el contenido de la publicación empleando el "Formato Anexo N° 1"; complementariamente, la ALA dispone la colocación de avisos, a costo del administrado, en los locales de: a) La ALA en las que se realiza el trámite, b) La Municipalidad Distrital, Locales comunales y organizaciones de usuarios, en cuyos*

Firmado digitalmente por PACO NARVAEZ Alex Fabio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 25/11/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 241655BC

ámbitos se le ubica el punto de captación o perforación y devolución cuando corresponda. Los avisos deben permanecer por lo menos tres (3) días consecutivos. Al término el administrado presenta la constancia de colocación del aviso emitido por las respectivas entidades o en su defecto por notario público o juez de paz;

Que, el administrado sustenta su solicitud, según el procedimiento N° 13 del TUPA ANA, con el anexo siguiente: Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica Subterránea para Pozo Tubular en Huacho, Zona Asociación de Vivienda Montepinar;

Que, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, dispuso la publicación del Aviso Oficial N° 0012-2022-ANA-AAA.CF-ALA.H de 24.08.2022 y la colocación de los avisos correspondientes la administrada;

Que, con escrito de 20.09.2022, el administrado adjuntó la publicación en el diario ASI y las constancias de colocación del aviso oficial en las instalaciones de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huaura, de la Municipalidad Provincial de Huaura y en el Local de la Administración Local de Agua Huaura;

Que, con fecha 24.10.2022 la administrada presentó la Declaración Jurada de Cumplimiento de lo Desarrollado en el Expediente Técnico de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA modificado por Resolución Jefatural N° 088-2020-ANA;

Que, el Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, luego de analizar y evaluar los actuados y la subsanación de observaciones, emitió el Informe Técnico N° 0051-2022-ANA-AAA.CF/RFB de 28.10.2022, que forma parte integrante de la presente resolución y que se anexa[1], y concluyó que resulta técnicamente viable aprobar la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea para el pozo tubular para uso poblacional, ubicado en Huacho, Zona Asociación de Vivienda Montepinar, conforme al Estudio Hidrogeológico presentado;

Que, en mérito a la evaluación técnica, la publicación y colocación del Aviso Oficial N°0012-2022-ANA-AAA.CF-ALA.H de 24.08.2022 y de conformidad a las normas citadas se debe de aprobar la acreditación de disponibilidad hídrica solicitada por la Asociación de Vivienda Montepinar;

Que, estando al Informe Legal N° 268-2022-ANA-AAA-CF/AL/LMZV de 03.11.2022, el Informe Técnico N° 0051-2022-ANA-AAA.CF/RFB y en aplicación a lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N°018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea para el pozo tubular para uso poblacional, ubicado en Huacho, Zona Asociación de Vivienda Montepinar, conforme al Estudio Hidrogeológico presentado, a favor de la Asociación de Vivienda Montepinar con RUC N° 20601522013, de conformidad con el Informe Técnico N° 0051-2022-ANA-AAA.CF/RFB de 28.10.2022, que forma parte integrante de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por PACO NARVAEZ Alex Fabio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 25/11/2022

[1] **El numeral 6.2 del artículo 6 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS:** que establece puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esa situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 241655BC

Características técnicas de la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea

PERSONA NATURAL O JURIDICA	DNI O RUC		COORDENADAS UTM - WGS 84, ZONA 18S		Altitud (m.s.n.m.)	DEMANDA HIDRICA (m3/anual)
			ESTE (m)	NORTE (m)		
Asociación de Vivienda Montepinar	20601822083		227 062	8 749 629	117,00	547 500,00
Fuente de agua / Tipo de Uso	**Nombre del Acuífero**	**Tipo de Pozo**	**Ubicación Política**			
			Distrito	**Provincia**	**Departamento**	
Subterránea / Poblacional	Río Huaura	Tubular	Huacho	Huaura	Lima	

ARTÍCULO 2°. – El plazo de vigencia de la acreditación de disponibilidad hídrica es por dos (02) años, contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución Directoral.

ARTICULO 3°. - La presente resolución no autoriza el uso del recurso hídrico, así como no constituye derecho de uso de agua.

ARTICULO 4°. - Notifíquese la Resolución Directoral y el Informe Técnico N° 0051-2022-ANA-AAA.CF/RFB de 28.10.2022, a la Asociación de Vivienda Montepinar, a la Administración Local de Agua Huaura, conforme a Ley.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

ALONZO ZAPATA CORNEJO
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - CAÑETE FORTALEZA

AZC/LourdesZ

Firmado digitalmente por PACO NARVAEZ Alex Fabio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 25/11/2022

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 241655BC